श्री काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा चढाएको

पुनरावेदन-पत्र

सम्वत २०८२ सालको दे.पु.नं.

श्री रामदेव महतोको बुहारी राजाराम महतोको पत्नी सर्लाही जिल्ला ब्रहम्पुरी गा.वि.स. वडा नं.७ को परिवर्तित ब्रहम्पुर गा.पा.वडा नं.२ स्थायी वतन भै हाल का.जि.का. म न पा.वडा नं.३१ बस्ने बर्ष ४८ की राजदेवी महतो .....१ पुनरावेदक

रामदेव महतोको छोरा ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ५१ को राजाराम महतो .....१ प्रतिवादी

समेत जना २ को वा.ल.पु.जि.महालक्ष्मी न.पा.वडा नं.५ बस्ने वर्ष ५१ को वेदनाथ भण्डारी...ETX9EE2064.....

विरुद्ध

धनाई यादवको बुहारी मिश्रीलाल यादवको पत्नी सप्तरी जिल्ला रौतहट गा.पा.वडा नं.८ को हाल परिवर्तित बलान विहुल गा.पा.वडा नं.६ बस्ने शान्ती कुमारी यादव ..... विपक्षी वादी

मुद्धा : घरखाली गराई पाउं ।

उपरोक्त विपक्षी संगको उक्त मुद्धामा श्री काठमाण्डौ महानगरपालिका न्यायिक समितिवाट मिति २०८२।६।५ मा निर्णय गरी सो निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न जानु भनि हाम्रो नाममा जारी भएको ३५ दिने म्याद सूचना मिति २०८२।६।२३ गते प्राप्त भएकोमा सो मितिले म्यादै भित्र प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र लिई उपस्थित भएक छौं । श्री का.म.न.पा.न्यायिक समितिको मिति २०८२।६।५ को निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन, प्रमाणको र न्यायिक मन एवं विवेक समेत नपुर्याई भएको निर्णय बदर गरी पाउं भनि निम्न बमोजिम पुनरावेदन जिकिर गर्दछौं ।

अदालत तर्फ नगई हामीलाई दुःख हैरानी दिनका लागी कहिले प्रहरी, कहिले गुण्ड लगाउने गर्दै आएका छन भने घरमा जडान रहेको बिजुली बत्ती काट्न भनि बिजुली अड्डामा उजुरी हाली दुःख दिई रहेकोमा हाम्रो बसोवासको हाम्रो घर जग्गा बैंक संगको मिलोमतोमा कौडीको मूल्यमा लिई अदालत नगई हामीलाई दुःख दिई रहेको हुंदा यस्तो अन्याय र कपटपूर्ण कार्य गरी आएकोले यो सधारण घर भाडामा लिए दिएको विषय नभई घर जग्गाको दर्ता बदर दर्ता समेतको मुद्धा सम्मानित अदालत समक्ष विचाराधिन रहेको अवस्थामा का.म.न.पा.न्यायिक समितिलाई उजुरी लिई निर्णय गर्ने अधिकार नै नभएको विषयमा का.म.न.पा.न्यायिक समितिवाट भएको निर्णय आफैमा त्रुटीपूण भई बदर भागी छ ।

३) श्री का.म.न.पा.न्यायिक समितिवाट मेरो बिरुद्ध निर्णय गरिंदा मुलतः स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१) बमोजिम घर खाली गरी दिनु पर्ने ठहर्छ भनिएको रहेछ । न्यायिक समितिवाट निर्णय गर्दा लिंएको दफा ४७(१) यस विवादमा आकर्षित हुने दफा हो, होइन भन्ने तर्फ बिचार गर्नु पर्ने हुन्छ । दफा ४७(१) अर्न्तगतको कुनै पनि अवस्था यस मुद्धामा विद्यमान छैन । दावीको घर जग्गाको लिलाम दर्ता बदर समेतमा सम्मानित अदालतको विषयवस्तु रहेको कुरा प्रष्ट छ । अदालतमा विचाराधिन विषयमा दफा ४७(१) को कुनै पनि अवस्था विद्यमान नहुंदा हेर्न र बोल्न नमिल्ने विषयमा प्रवेश गरी भएको निर्णय क्षेत्राधिकारको आधारमा नै खारेज भागी हुंदा खारेज गरी पाउं ।

४) अर्को बिचारणीय कुरा व्यक्तिको घर वसोवासको कुरामा आकर्षित नहुने कानूनको आधार टेकेर भएको निर्णय आफैमा त्रुटीपूर्ण छ । कुनै पनि निकायले निर्णय गर्नु पूर्व सो विषय आफूले हेर्न छिन्न निर्णय गर्न पाउने हो, होईन भन्ने बिषयमा कानूनतः बिचार गर्नु पर्छ यो विषय घर वहाल वा घर बहाल सुबिधा सम्वन्धी हैन, जव सो विवाद नै हैन भने विवाद भन्दा वाहिर गई निर्णय गर्न कदापी पाईदैन । सो निर्णय आफैमा अमान्य, वदर भागी र त्रुटीपूर्ण हुन्छ । तसर्थ का.म.न.पा.न्यायिक समितिको निर्णय स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १६८, प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३३, ३४, ५४ समेतको प्रतिकुल रहनुको साथै व्याख्याको अवस्था समेत रहेको हुंदा श्री काठमाण्डौ महानगरपालिका न्यायिक समितिवाट मिति २०८२।५।५ मा भएको निर्णय बदर गरी हाम्रो जिकिर बमोमिज न्याय दिलाई पाउं ।

५) प्रस्तुत पुनराबेदन स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५१ बमोजिम यसै सम्मानित अदालतको क्षेत्राधिकार अर्न्तगत पर्ने सादर निबेदन गर्दछु ।

श्री

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री तारादेवी महर्जन

आदेश

मुद्दा नं. ०८२-PD-००२५

मुद्दा- घर बहाल र घर बहाल सुविधा नपाएको।

राजदेवी महतो समेत .....पुनरावेदक/वादी

विरुद्ध

शान्ती कुमारी यादव.....विपक्षी/प्रतिवादी

यसमा पुनरावेदकको नामम रही निजको परिवारको भोगचलनमा रहेकोमा प्रत्यर्थीले वैंकसँग मिलोमतो गरी कम मोलमा लिलाम सकार गरी घर खाली गराई पाउन दिएको निवेदनमा काठमाण्डौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमबाट क्षेत्राधिकार बाहिर गई मिति २०८२।०५।०५ मा घर खाली गरिदिनु पर्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी पाँउ भनी पुनरावेदन परेको देखिन्छ। क्षेत्राधिकारसँग सम्वन्धित न्यायिक समितिको उल्लेखित निर्णय विचारणिय देखिदां प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१३ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएं पछि वा प्रत्यर्थी उपस्थित हुने म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु।

८३/०२/१५

जिल्ला न्यायाधीश

ईति सम्वत् २०८३ साल जेठ महिना १९ गते रोज ३ शुभम्.....।

३८
१

श्री काठमाडौं महानगरपालिका न्यायिक समितिवाट भएको निर्णय
संयोजक श्री सुनिता डंगोल
सदस्य श्री कुश ढकाल
सदस्य श्री आशा श्रेष्ठ

वादीको नाम थर र वतन :
शान्ती कुमारी यादव
का.म.पा. ३१

प्रतिवादीको नाम र थर वतन :
राजदेवी महतो १
राजाराम महतो १
का.म.पा. ३१

मुद्दा : घर खाली गराई पाउँ ।

मैले का.म.पा. वडा नं. ३१ स्थित नक्सा सिट नं. १०२-११४७-१३ कि.नं. १८५ क्षे.फ. ०-१-०-०; ऐ. कि.नं. १८४ क्षे.फ. ०-०-३-१ र ऐ कि.नं. १८४ क्षे.फ. ०-१-३-१ मा भएको जग्गाघर सांग्रिला डेभलेपमेन्ट वैंक लिमिटेडले गरेको लिलामवाट खरिद गरेको अवस्थामा राजाराम महतो रं निजको श्रीमती राजदेवी महतोले वैंकमा गई वांकी रकम मेरो खातामा जग्मा गरी दिनुहुने गरी निवेदन दिई वाँकी रकम रु. १३,५९,९९९।९५(अक्षेरुपी तेह्र लाख उन्नसाठी हजार नौ सय उन्नासय रुपैयाँ पन्चानब्वे पैसा) वुझिलिएको अवस्थामा यसैलाई आधार वनाई सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट मिति २०८०।५।२७ मा फैसला भई मलाई जिताई सकेकको कुरा निजलाई अदालतवाट जानकारी भइसकेको अवस्था रहेको छ। यस अवस्थामा पनि निज कानून विपरित मेरो घरमा विभिन्न तरिकाको गैह जिम्मेवारीपुर्ण कार्य गरिरहेको र घरको संरचनालाई समेत समस्या पर्ने गरी कार्य गरेको हुंदा निज विपक्षीलाई मेरो घरवाट हटाई कानुन बमोजिम सम्पतिको स्वामित्व भएको मलाई उक्त घर मेरो जिम्मा लगाई सो घरमा वस्ने वातावरण बनाई सुरक्षा दिलाई पाउँ भन्ने व्यहोराको का.म.पा. ३१ वडा कार्यालयमा दर्ता भई कारवाहीको लागि आएको वादीको उजुरी निवेदन ।

मेरो नाममा रहेको हाम्रो परिवारको भोगचलनमा रही अहिले पनि निरन्तर भोगचलनमा रहेको छ । यस जग्गामा रहेको २ तल्लाको घर र तला थप्न भनी वैंकसँग २० वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी मिति २०७६।९।१ मा धितो लिखत पारित गरी वैंकको भनाइमा रु. १,३५,००,०००।- (अक्षरुपी एक करोड पैतिस लाख) प्रदान गरेको र ऋण प्रवाह १८ डिसेम्वर २०१९ देखि सुरु गरिएको थियो भने हामीहरुले ८ जनवरी २०२० देखि १४ जनवरी २०२२ सम्ममा पटक पटक गरी वैंकमा रु ५८,७४,३०७ ।४ (अक्षरुपीं अन्ठाउन्न लाख चौहत्तर हजार तीन सय सात रुपया चार पैसा) वुझाएर आएको यो घर जग्गामा वैंकले ऋण लगानी पुर्व निजको आधिकारिक मूल्याङ्नकर्तावाट रु. १,२३,७६,०००।- (अक्षरुपी एककरोड तेइस लाख छैहत्तर हजार) मेरो वनिसकेको घरको मुल्य रु. ८२,७९,०००।-(अक्षरुपी वयासी लाख उन्नाअसी हजार) घर तयार हुंदाको घरको मुल्य मात्र रु. १,७३,८६,०००।- (अक्षरुपी एक करोड त्रिहत्तर लाख छयासी हजार) भनी वनेको घरको मुल्य नराख्दा नै त्यतिखेर घरको मुल्य रु. २,९७,६२,०००।- (अक्षरुपी दुई करोड सन्तानव्वे लाख वैसठी हजार) कायम गरी लगानी गरेको थियो भने २ वर्षको अवधिमा वैंकमा ५८,७४,३०७ ।४ (अक्षरुपी अन्ठाउन्न लाख चौहत्तर हजार तीन सय सात रुपैयाँ चार पैसा) वुझाएर आएका थियौ । तर सो सयममा कोभिड महामारी परेको र हाम्रो जेठो छोरा मनिष सिंहलाई ब्रेन ट्युमर भई उपचारमा लग्नु परेको र वैंकमा केही समय किस्ता वुझाउन नसकेको र घरको तला थप्ने काम उमेश कुमार शाहलाई निर्माण सम्झौता गरि दिएको र निजले सो कार्य मिश्रीलाल यादवलाई लगाई आएका थिए । त्यसै क्रममा मिश्री

लाल यादवसंग हामी नजिक भएका थियौं र यिनलाई हाम्रो अवस्थाको बारेमा ज्ञान थियो भने घर हत्याउने यिनको सुरु देखिनै उदेश्य रहेछ । घर लिलाम गर्नुपुर्व बैंकले घरको मूल्याङ्कन गराएको रहेछ जसको मूल्याङ्कन रु ३,३१,३२,०००।- गरेको रहेछ तर सो घर ५ करोड भन्दा बढीमा बिक्री हुने हो तर मिश्रलालले बैंकसंग मिलोमतो गरी रु १,८५,०००।- मा हत्याइ हाम्रो वसोवास रहेको घरमा गुण्डा समेत ल्याई हुलहुज्जत, अशान्ति गर्न थालकाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा शान्ति सुरक्षाको लागि निवेदन दिदा पनि उपय नलागेकोले सम्मानित काठमाडौ जिल्ला अदालत समक्ष निषेधाज्ञा निवेदन, लिलामबदर, दा.खा. दर्ता बदरमा मुद्दा दिएको अवस्था छ । अदालतको क्षेत्रअधिकारभित्र प्रवेश गरी मुद्दा ग्रहण गरी कारवाही चलिरहेकोमा विपक्षीले हामीलाई दुःख हैरानी दिएको जडान भएको विद्युत काट्न विजुली अड्डामा उजुरी हालेको र अदालत नगई हामीलाई दुःख दिइरहेको हुदा त्यस्तो कपटपुर्ण कार्य गरी आएकोले यो साधारण घर भाडामा लिए दिएको विषय नभइ घरजग्गाको दर्ता बदर दर्ता समेतको मुद्दा चली अदालतमा विचाराधीन रही यसको छिनोफानो अदालतबाटै हुने हुंदा न्यायिक सर्मातिले हेर्ने र विचार गर्नुपर्ने विषय र विचारवस्तु नभएकोले विपक्षीको निवेदन खारेज गरी न्याय दिलाई पाउं भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीको लिखित जवाफ ।

यसमा दुवै पक्षलाई मेलमिलापको प्रयास गरी पेश गर्नु भनी मिति २०८०।९।२५ मा आदेश भएको ।

मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मेलमिलाप गराउंदा पक्ष मिल्न मञ्जुर नभएकोले मेलमिलाप हुन नसकेको व्यहोराको मिति २०८०।११।९ को मेलमिलापकर्ताको प्रतिवेदन ।

यसमा दुवै पक्षवीच मेलमिलापको प्रयास गरी नियमानुसार पेश गर्नु भनी मिति २०८०/१२/१५ गते न्यायिक सर्मातिबाट आदेश भएको ।

मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मेलमिलाप गराउँदा पक्ष मिल्न मञ्जुर नभएकोले मेलमिलाप हुन नसकेको व्यहोराको मिति २०८०।१२।२८ को मेलमिलापकर्ताको प्रतिवेदन ।

प्रतिवादीको तर्फबाट मिति २०८१।१।२ मा प्रमाण कागज पेश गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन मिसिल संलग्न रहेको ।

मिति २०८१।१।२८ गतेको न्यायिक सर्मातिको निर्णय बमोजिम सो मुद्दालाई काठमाडौं महानगरपालिका विवाद निरुपण कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा ८६ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको ।

मिति २०८२।३।५ मा वादीको वारिस मिश्रीलाल यादवले मुल्तवीबाट जगाई घर खाली गराई पाउं भनी दिएको निवेदन मिसिल संलग्न रहेको ।

यसमा सम्वत २०८१ साल वैशाख २८ गते न्यायिक समितिको आदेशबाट प्रस्तुत मुद्दा मुल्तवीमा रहेकोमा मिति २०८२।३।१६ गतेको न्यायिक सर्मातिको आदेश बमोजिम सो मुद्दालाई काठमाडौं महानगरपालिका विवाद निरुपण कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा ८८ बमोजिम मुल्तवीबाट जगाइएको ।

मिति २०८२।३।१६ गतेको न्यायिक समितिको आदेश बमोजिम प्रतिवादीलाई म्याद तामेल गराइएकोमा मिति २०८२।३२५ गते निजबाट म्यादमा उपस्थित हुन आएको सम्बन्धमा दर्ता गरिएको निवेदन मिसिल संलग्न रहेछ

यस समितिको ठहर

प्रस्तुत मुद्दामा का.जि. का.म.पा. वडा नं. ३१ नक्सा सिट नं. १०२-११४७-१३ कि.नं. १८५ क्षे.फ. ०-१-०-[illegible] कि.नं. १८६ क्षे.फ. ०-०-३-१ र कि.नं. १८४ को क्षे.फ. ०-१-३-१ समेतको घर जग्गामा प्रतिवादी रा[illegible] महतोलाई हटाई घर खाली गरी दिनुपर्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने देखियो । उपरोक्त तीन वटै कित्ता जग्गा

शान्ती कुमारी यादवको नाममा दर्ता कायम रहेको प्रेषित जग्गाधनी प्रमाणपूर्जावाट देखिन आयो । वादीले आफ्नो घर जग्गा सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लि. ले गरेको लिलामवाट खरिद गरेको भनी आफ्नो श्रोत समेत खुलाएको देखिन आयो । प्रतिवादी राजदेवी महतोले उक्त घर जग्गा भोगचलन गरेको कुरा लिखित जवाफमा खुलाउनु भएको देखियो । प्रतिवादीले उपरोक्त घर जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण पेश गर्न सकेको पनि देखिएन । प्रतिवादी राजदेवी महतोले काठमाडौँ जिल्ला अदालत समक्ष दर्ता गर्नु भएको निषेधाज्ञा (०७९-WO-०१३१) मुद्दामा रिट खारेज हुने मिति २०८०।५।२७ मा र सिलबन्दी बोलपत्र लिलाम बदर, दा.खा. निर्णय श्रेस्ता बदर, श्रेस्ता कायम (०७९-CP-४३९२) मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०।५।२७ मा फैसला हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भई उपरोक्त मुद्दाहरु उच्च अदालत पाटनवाट मिति २०८१।१२।२६ मा फैसला हुँदा शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला समेत भएको व्यहोरा मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपि समेतवाट देखिन आएको हुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) बमोजिम वादी दावी बमोजिम घर खाली गरिदिनुपर्ने ठहर्छ । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।

<u>तपसिल</u>

१. माथि ठहर खण्डमा उल्लेखित निर्णयमा चित्त नबुझेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम ३५ दिनभित्र श्री काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी पक्षहरुलाई जनाउ दिनु ।
२. माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन नपरेमा कार्यालयवाट डोर खटी निर्णय कार्यान्वयन गर्नु ।
३. सरोकारवालाले नक्कल माग गर्न आएमा नियमानुसार गरी नक्कल दिनु ।

आशा श्रेष्ठ	कुश ढकाल	सुनिता डंगोल
सदस्य	सदस्य	संयोजक

ईति सम्वत् २०८२ साल असोज महिना ५ गते रोज १ शुभम्.....।

श्री

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री हर्कबहादुर क्षेत्री

आदेश

मुद्दा नं.०८२-PD-००२५

राजदेवी महतो समेत.....वादी

विरुद्ध

शान्ती कुमारी यादव.....प्रतिवादी

मुद्दाः-घर खाली गराई पाउँ।

यसमा यसै अदालतबाट मिति २०८०।५।२७ मा फैसला भएको ०७९-CP-४३९२ को लिलाम बढी स्रेस्ता कायम समेत मुद्दा प्रमाणकां लागि प्रस्तुत मुद्दासँग साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नू।

२०८२।१२।१९

न्यायाधीश

इति सम्वत २०८२ साल चैत महिना ८ गते रोज १ शुभम्.....।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री पीताम्वर शर्मा

आदेश

मुद्दा नं.०८२-PD-००२५

राजदेवी महतो समेत ..... वादी

विरुद्ध

शान्ती कुमारी यादव .....,प्रतिवादी

मुद्दाः- घर बहाल र घर बहाल सुविधा नपाएको।

यसमा प्रतिवादी शान्ती कुमारी यादवका तर्फबाट नियुक्त हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रविन विडारीले विरामी भएको कारणले गर्दा आजको पेशी स्थगित गरी पाउँ भनी निवेदन पेश गरेको देखिंदा निवेदन माग बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा आजको पेशीबाट स्थगित गरिदिएको छ। नियमानुसार गरी पेश गर्नू।

जिल्ला न्यायाधीश

इति संवत् २०८२ साल फाल्गुण महिना १३ गते रोज ४ शुभम्.....

श्री

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री ईश्वर पराजुली

<u>आदेश</u>

मुद्दा नं. ०८२-PD-००२५

राजदेवी महतो समेत .....पुनरावेदक/प्रतिवादी

विरुद्ध

शान्ती कुमारी यादव .....विपक्षी/वादी

<u>मुद्दाः- घर खाली गराई पाउँ।</u>

यसमा, मलाई ज्वरो आई विरामी परी कावु बाहिरको परिस्थिती परी इजलास समक्ष उपस्थित भई पक्षको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न असमर्थ भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको आजको पेशी स्थगित पाउँ भनि पुनरावेदक/प्रतिवादी राजदेवी महतोका कानून व्यवसायी विद्वान अधिवक्ता श्री रविन बिडारीले निवेदन पेश गरेको देखिंदा निवेदकको माग बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको आजको पेशी स्थगित गरिदिएको छ। नियमानुसार पेश गर्नू।

१०/१२

.....

न्यायाधीश

इति संवत् २०८२ साल माघ महिना २० गते रोज ३ शुभम् .....!